ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN “FOGUERA VIA PARC - VISTAHERMOSA”

1. **CAPITULO PRELIMINAR.**
2. **CAPÍTULO I – DENOMINACIÓN, ÁMBITO, DOMICILIO Y FINES DE LA ASOCIACIÓN.**
3. **CAPÍTULO II – DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN.**
4. **CAPITULO III – DE LOS SOCIOS – DERECHOS Y OBLIGACIONES**
5. **CAPÍTULO IV – DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN**
6. **CAPÍTULO V – DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN**
7. **CAPÍTULO VI.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

CAPITULO PRELIMINAR

Artículo 1º.- Se constituye por tiempo indefinido en la ciudad de Alicante la Asociación FOGUERA VIA PARC - VISTAHERMOSA que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro.

Artículo 2º.- La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para ser sujeto de derechos y obligaciones, para adquirir, poseer y disponer de toda clase de bienes y cumplir los fines que se propone.

Artículo 3º.- Constituye el objeto de los presentes Estatutos, determinar las bases y principios rectores de organización de la Asociación "FOGUERA VIA PARC - VISTAHERMOSA".

Artículo 4º.- Son símbolos de identidad de la Asociación sus estandartes, escudo y su himno.

Artículo 5º.- El elemento primordial de la Asociación es la Hoguera, potenciando la lengua vernácula, la música autóctona y los trajes oficiales y tradicionales de la fiesta.

Artículo 6º.- La "BELLEZA DE LA HOGUERA Y SUS DAMAS DE HONOR" ostentan la máxima representación protocolaria de la Asociación.

Artículo 7º.- El RACÓ de la Asociación FOGUERA VIA PARC - VISTAHERMOSA está situado en la C/ Pintor Amorós, Pasaje Comercial 13 y 14, y es el lugar de comunicación y convivencia de los asociados y centro de recuperación ciudadana.

Artículo 8º.-La Asociación tendrá una normativa especifica en relación a distinciones y recompensas que se establecerá en el Reglamento de Régimen Interior que se desarrolle.

CAPÍTULO I – DENOMINACIÓN, ÁMBITO, DOMICILIO Y FINES DE LA ASOCIACIÓN.

Artículo 9º.- La denominación de la Asociación será "FOGUERA VIA PARC - VISTAHERMOSA", y realizará principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la ciudad de Alicante.

Artículo 10º.- El domicilio de la Asociación se establece en la Avda. Sevilla Nº6, esc. 4, 4ºB de San Vicente del Raspeig (Alicante).

Artículo 11º.- Se consideran fines de la Asociación:

1. Plantar la Hoguera en la ciudad de Alicante, dentro del distrito Foguerer.

2. Participar y colaborar en todos los actos oficiales de las Fiestas Oficiales de la ciudad de Alicante que son “les Fogueres de Sant Joan”.
3. Y fomentar y difundir las fiestas de “les Fogueres de Sant Joan” en los aspectos cultural, histórico y folklórico.

Artículo 12.- ACTIVIDADES.

Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior se realizarán las siguientes actividades:

1. Campañas de divulgación de socios para su captación.
2. Plantar todos los años en su distrito una Hoguera y realizar todos los actos festeros de los días 20 a 24 de junio de cada año más los que se propongan el resto del año para todas las Hogueras de Alicante.
3. Búsqueda de financiación para poder realizar todas las actividades a las que viene obligada para desarrollar la Fiesta de Hogueras de San Juan los días 20 a 24 de junio de cada año en su distrito.
4. Fomentar en los barrios de Alicante la Fiesta de Hogueras de San Juan.
5. Conferencias para la divulgación de la Fiesta de Hogueras de San Juan.
6. Instalación de soportes informativos a disposición de los socios
7. Publicación en los medios especializados de difusión de artículos relacionados con los fines de la Asociación.

CAPÍTULO II – DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN.

Artículo 13º.- Los órganos de Gobierno y Representación de la Asociación son:

- A.- La Asamblea General.
- B.- La Junta Directiva

A.- ÓRGANO DE GOBIERNO - ASAMBLEA GENERAL.

Artículo 14º.- El máximo órgano de gobierno de la Asociación es la **ASAMBLEA GENERAL**, integrada por todos los asociados por derecho propio e irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o democracia interna.

Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General incluso los ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar.

Artículo 15º.- Las convocatorias de las Asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias se harán por escrito. Los anuncios de la convocatoria se colocarán en los lugares de costumbre con quince días de antelación como mínimo. Siempre que sea posible se convocará individualmente a todos los miembros. La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar de reunión, así como también del orden del día. Corresponde al Presidente de la Asociación la convocatoria de las reuniones ordinarias y de las extraordinarias. Las reuniones de la Asamblea General las dirigirán el Presidente y el Secretario.

La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la asistencia de un mínimo de un tercio de los asociados presentes o representados; y en segunda convocatoria, sea cual sea el número de ellos, se tendrá que celebrar media hora después de la primera y en el mismo lugar.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación, siempre que se haya convocado específicamente con tal objeto la asamblea correspondiente.

Artículo 16º.- A las sesiones de la Asamblea serán convocados todos los miembros de la Asociación, siendo válidos los acuerdos que se tomen en primera convocatoria con un tercio de asistencia o los de segunda convocatoria, con mayoría simple. Cuando los temas a tratar sean la modificación de Estatutos, disolución de la Asociación, enajenación de bienes o remuneración de los miembros del órgano de representación, los acuerdos requerirán mayoría absoluta de los miembros presentes y representados.

Artículo 17º.- De cada sesión de la Asamblea, el Secretario levantará acta en la que hará constar la circunstancia de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos de deliberación, la forma y resultado de las votaciones, asistencia y el contenido de los acuerdos.

Artículo 18º.- La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria, obligatoriamente una vez al año, finalizado el ejercicio foguerer durante los 15 primeros días del mes de julio.

Artículo 19º.- Corresponde a la Asamblea General el gobierno y administración superiores de la Asociación y, en particular, las atribuciones siguientes:

a). Aprobar, en su caso, la gestión del órgano de representación.
b). Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como la Memoria Anual de actividades.
c). Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación cumplir sus fines.
d). Fijar las cuotas ordinarias e extraordinarias.
e). Elegir y destituir a los miembros de los órganos de representación.
f). Expulsar socios, a propuesta de los órganos de representación.
g). Integrar en Federación y constituir federaciones.
h). Solicitud de declaración de utilidad pública.
i). Disolver la Asociación.
j). Modificar de estatutos.
k). Aprobar el balance económico de cada ejercicio, a propuesta de la Junta Directiva.
l). Elegir al Presidente de la Asociación.

m). Adoptar los acuerdos necesarios para la representación, gestión y defensa de los intereses de los socios.
n). Controlar la actividad y gestión de la Comisión de la Hoguera y de la Junta Directiva.
o). Aprobar los reglamentos de régimen interno que se acuerde elaborar y modificar los Estatutos en lo relativo al régimen y funcionamiento interno de la Asociación.
p). Ser informada de la composición de la Junta Directiva y de la Comisión de la Hoguera, nombrada por el Presidente y del Presupuesto de cada ejercicio, elaborado por la Junta Directiva.

Artículo 20º.- El Secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptados y el resultado numérico de las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de la reunión anterior con del fin de que se apruebe o no.

B.- ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN - JUNTA DIRECTIVA

Artículo 21º.- El Órgano de Representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación, de acuerdo con las directrices de la Asamblea General es la Junta Directiva, de la que sólo podrán formar parte los asociados.

Artículo 22º.- La Junta Directiva, máximo Órgano de Representación, estará compuesta por:

Presidente
Vicepresidente 1º
Secretario
Tesorero
Delegado de Gestora
Delegado de Infantiles

Los cargos de Presidente, secretario y tesorero deben recaer en personas diferentes.

Los cargos de la Junta Directiva no son remunerados.

Artículo 23º.- El órgano de representación, convocado previamente por el presidente o por la persona que le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan, que en todo caso no podrá ser superior a dos meses. Se reunirá en sesión extraordinaria si lo solicita un tercio de sus componentes.

El órgano de representación quedará válidamente constituido con convocatoria previa y un quórum de la mitad más uno de sus miembros.

Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las reuniones que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En

cualquier caso, será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de las personas que los sustituyan.

En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de votos de los asistentes. En caso de empate, el voto del presidente será de calidad.

Los acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. Al iniciarse cada reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o se rectifique.

Artículo 24º.- Podrán ser candidatos a Presidente todos los asociados en pleno uso de sus derechos civiles.

Artículo 25.- Los candidatos deberán presentar listas completas y cerradas para Junta Directiva, suscritas por ellos, procediéndose a la votación y elección a partir del 1 de agosto del año de elecciones. Las Vacantes que se produzcan en el órgano de representación las cubrirá el Presidente y serán ratificadas en la primera Asamblea.

Artículo 26º.- La elección del Presidente se realizará una vez constituida la Asamblea, mediante votación libre**,** directa y secreta, de entre los asociados que presenten su candidatura con lista de al menos los componentes de la Junta Directiva y expongan a la Asamblea su programa de actividades, con la mayoría de votos de los presentes y representados.

Artículo 27º- SISTEMA DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA:

1) La Asamblea General para proceder a la elección deberá ser convocada con carácter Extraordinario por la Junta Directiva que deba cesar en sus cargos, comunicándose por escrito con un mes de antelación para cumplir los plazos y requisitos del proceso electoral en la Sede de Comisión Gestora.
2) La Junta Directiva podrá constituir una Junta Directiva Gestora, que desempeñará las mismas funciones y tendrá iguales atribuciones que la Junta Directiva a la que de forma transitoria sustituye y será presidida por el asociado que mayor número de votos haya obtenido en la Asamblea.
3) En el caso de que las elecciones deban ser convocadas por expiración del plazo de mandato de la Junta Directiva, la misma continuará desempeñando sus funciones hasta que se constituya por elección la nueva.
4) La Junta Directiva, o la Junta Directiva Gestora, en el supuesto de que ésta haya sido constituida, en el término de quince días hábiles, en reunión al efecto, acordará convocar elecciones, estableciendo el plazo de presentación de candidaturas en quince días hábiles y fijará la fecha de las elecciones mediando por lo menos dos meses entre la convocatoria y la fecha fijada. Se nombrará por la Junta Directiva una Comisión Electoral dentro de los tres días siguientes a dicho acuerdo.

5) Se confeccionará un censo electoral de asociados con derecho a voto, que, emitido por la Secretaría de la Junta Directiva, será entregado a la Comisión Electoral, para que sea expuesto en los lugares correspondientes en los locales de la Asociación y, si no tuvieran, en la Sede de la Federació de Fogueres, durante cinco días a fin de que se proceda a la presentación de reclamaciones o enmiendas si fuera necesario. Cualquier solicitud de corrección o de modificación será resuelto por la Comisión Electoral, en los diez días siguientes al término del plazo de exposición del censo.

6) La Comisión Electoral estará formada por cuatro asociados que no se presenten en ninguna candidatura en las elecciones. De los cuatro se nombrará un Presidente y un Secretario. El Presidente será el de mayor y el Secretario el de menor edad.

7) Los electores serán los asociados con domicilio en el Distrito o no y en pleno uso de sus derechos civiles, siempre y cuando tengan la consideración de asociados, o sea, que paguen su cuota festera, y estén dados de alta, como tal, en la Federació de Fogueres de Sant Joan quedando absolutamente privados de su derecho a emitir su voto aquellas personas que no pertenezca a la asociación festera. Las candidaturas que se presenten, con nombres y apellidos de los candidatos, deberán estar compuestas por un número de asociados igual al de los miembros que componen la Junta Directiva, con un aumento de tres asociados, pudiendo presentar suplentes a cada uno de los componentes. Cada candidato deberá manifestar el puesto para el que se presenta y únicamente se admitirá presentarse en una sola candidatura.

8) Presentadas las candidaturas ante el Secretario de la Comisión Electoral, finalizado el plazo de los tres días siguientes, se declarará cerrado el plazo de admisión de aquellas y se procederá a publicar las listas en los lugares correspondientes, para que en el término de cinco días hábiles siguientes, puedan efectuarse las alegaciones pertinentes, en su caso, por los asociados que sólo podrán fundamentarse en el incumplimiento de los candidatos de los requisitos establecidos en los Estatutos y en el Reglamento.

9) Las alegaciones serán resueltas en el término de los dos días siguientes al plazo para formularlas, por la Comisión Electoral. De admitirse las alegaciones, la Comisión Electoral acordará rechazar todos o algún componente de las candidaturas afectadas, pudiendo ser sustituidos por otros miembros suplentes de la misma candidatura si los hubiere publicándose en el tablón de anuncios las sustituciones habidas; si no hubiera suplente se rechazará la candidatura. De no formularse alegaciones o rechazarse las presentadas, se declararán las candidaturas idóneas, considerándose abierta la campaña electoral que durará hasta el día anterior al fijado para los comicios.

10) Durante el proceso de la campaña electoral los integrantes de las candidaturas podrán exponer pública y libremente, por escrito o de palabra, sus programas de gestión entre los miembros de la Asociación.

11) De presentarse una sola candidatura será necesaria la votación y el cómputo de votos emitidos.

12) De no presentarse ninguna candidatura, la Comisión Electoral, de acuerdo con la Junta Directiva, cuando ambas no coincidan en sus componentes, podrá abrir un nuevo plazo de diez días, finalizado el cual sin efectuarse presentación alguna, se considerará prorrogado el mandato de la Junta Directiva o Junta Directiva Gestora, por un ejercicio fogueril, al termino del cual se procederá a abrir un nuevo proceso electoral.

13) De no ser posible la elección en el nuevo proceso del artículo anterior, se convocará una Asamblea General Extraordinaria en la que podrán ser elegidos cualesquiera de los asociados, incluidos en el censo, cubriéndose la vacante de Presidente de la Junta Directiva, con el asociado más votado y en caso de empate con el asociado de más edad. El resto de los asociados con mayor número de votos integrarán la Junta, pero el Presidente será el que designará los cargos de Secretario, Tesorero, y el resto de vocales, en cuanto a sus especialidades.

14) Deberá de existir el día de los comicios, por lo menos una mesa electoral por cada quinientos electores, (si son menos de quinientos electores existirá una mesa electoral) con sus correspondientes componentes, Presidente, Secretario, vocales e interventores (nombrados éstos por los candidatos, uno por cada candidatura), que serán designados por sorteo, con por lo menos veinte días de antelación al día de las elecciones. Deberán los nombrados personarse una hora antes en las dependencias electorales de la Asociación, para constituir las mesas e instruirse de sus funciones y responsabilidades.

15) En la fecha de las elecciones, se dispondrán las papeletas correspondientes a las candidaturas presentadas, en número suficiente para los electores, constando en las mismas los nombres de los candidatos.

16) Es misión de la Comisión Electoral garantizar el secreto del voto y el desarrollo normal del proceso el día de los comicios, no pudiéndose hacer propaganda dentro de las dependencias asociativas ni en los locales electorales. Asimismo vigilará la constitución de las mesas electorales y las posibles sustituciones que en ellas se produzcan.

17) Se señalizarán las mesas en las que cada asociado pueda votar y se dispondrá en las mismas las listas de posibles votantes, así como de las urnas suficientes, que estarán debidamente precintadas y selladas hasta el momento en que se realice el correspondiente recuento.

18) El Presidente de cada mesa será el encargado de introducir en las urnas las papeletas de los electores que previamente habrán sido identificados por el Secretario, que hará constar en el listado que el elector ha emitido su voto.

19) Finalizada la votación, el secretario levantará acta de la hora de su comienzo, las incidencias habidas y hora de su clausura, legalizándola con su firma, efectuándose a continuación el recuento, de lo cual también el secretario levantará acta, en la que constará el número de votos emitidos, el obtenido por cada uno de los candidatos, el número de votos en blanco y el de los considerados nulos, firmando este acta todos los integrantes de la mesa, incluidos los interventores de las candidaturas. Seguidamente el Presidente hará entrega de las actas de

las incidencias si las hubiera y del recuento de votos al Presidente de la Comisión Electoral.

20) Efectuado el recuento de votos general, la Comisión Electoral proclamará por escrito la candidatura o electores que hayan obtenido más votos, haciendo constar votos emitidos, votos en blanco y nulos, levantándose acta general de todo ello por el Secretario de la Comisión, firmándolo seguidamente todos los miembros de la misma.
21) El ejercicio de voto corresponde a todos los asociados inscritos en el libro de registro correspondiente y sólo podrá llevarse a cabo por la asistencia personal el día señalado para las elecciones y por voto delegado. Queda expresamente prohibido el voto por correo.
22) Para facilitar el proceso electoral todas las Asociaciones tendrán confeccionados los Libros de Registro de Asociados conforme a la Ley de Asociaciones vigentes.
23) En cualquier momento antes de las elecciones se facilitará a las candidaturas proclamadas por la Comisión Electoral y que así lo deseen, un listado de los asociados censados.
24) Todas las Asociaciones de Hogueras y Barracas comunicarán obligatoriamente a la Federació de "Les Fogueres de Sant Joan" el resultado de la votación en un plazo máximo de tres días posteriores a la votación o proclamación firme.

Artículo 28.- Si dimitiera el Presidente le sustituirá el Vicepresidente por el tiempo que dure el mandato no consumido. Si dimitiera también el Vicepresidente, deberán convocarse elecciones en el término de treinta días, conforme al sistema de elección previsto en el artículo anterior ejerciendo los dimitidos sus funciones hasta la toma de posesión de los elegidos.

Artículo 29.- Los miembros del órgano de representación, cuyos cargos no son remunerados, ejercerán el cargo durante un período de tres años y podrán ser reelegidos indefinidamente. El Presidente designara a las personas que cubran las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva.

Artículo 30º.- Elegido el Presidente y tomada posesión del máximo cargo de la Junta Directiva, presentará a la Asamblea la relación de cargos designados y miembros de la Comisión de la Hoguera, para su aprobación.

Artículo 31º.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:

a) Representar a la Asociación en todos los actos.
b) Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la dirección y la administración de la manera más amplia que reconozca la ley y cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General y, de acuerdo con las normas, las instrucciones y las directrices generales que esta Asamblea General establezca.
c) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los recursos pertinentes.

d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada de todos los asociados.
e) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la Asociación tengan que satisfacer.
f) Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se adopten, se cumplan. En especial y en lo que se refiere a los acuerdos sobre modificación de Estatutos, se notificará al Registro de Asociaciones el contenido de la modificación en el plazo de un mes desde la fecha de celebración de la Asamblea convocada a tal efecto.
g) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que los apruebe y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.
h) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad.
i) Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación.
j) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea General.
k) Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos presentes y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente.
l) Programar y dirigir las actividades y la gestión administrativa y económica de la Asociación.
m) Contratar los empleados necesarios para ejecutar las actividades programadas.
n) Establecer los grupos de actividades y autorizar su ejecución, siempre dentro de los fines de la Asociación.
o) Realizar las gestiones necesarias ante los organismos públicos, entidades u otras personas, para conseguir subvenciones y ayudas.
p) Abrir las cuentas corrientes y de ahorros en cualquier entidad a nombre de la Asociación y disponer de los fondos, como mínimo con dos firmas autorizadas.
q) Contratar el monumento fogueril con la aprobación de la Asamblea y ejecutar los gastos establecidos en el presupuesto anual.
r) Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses de la Asociación.
s) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General que se dirijan al funcionamiento de la Asociación.
t) Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea General, así como de los Estatutos, Reglamento de Les Fogueres de Sant Joan y de los acuerdos emanados del Pleno de Hogueras y de la Federació de Fogueres, por parte de todos los miembros de la Asociación.
u) Inspeccionar la contabilidad y preocuparse de que los servicios funcionan con normalidad.
v) Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos presentes y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General.
w) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera especifica en estos estatutos a la Asamblea General.

Artículo 32º.- Las funciones del Presidente de la Asociación y de la Junta Directiva son las siguientes:

a) Presidir y dirigir todos los actos de la Asociación y de la Junta Directiva.

b) Representar a la Asociación en todos los actos oficiales y sociales, compareciendo ante las Autoridades para realizar las gestiones necesarias para la Asociación, dando cuenta de las mismas a la Junta Directiva y a la Asamblea.
c) Convocar, fijar el orden del día y presidir las reuniones y sesiones de trabajo de su Comisión, abriendo y levantando las sesiones y dirigiendo los debates. Anunciar el resultado de las votaciones y resolver con su voto de calidad los empates que se produzcan, si bien podrá aplazar su decisión un plazo no superior a 48 horas.
d) Convocar junta de cierre antes del día 15 de julio de cada año para efectuar el cierre del estado de cuentas del ejercicio y posteriormente entregarla a la Federació de Fogueres antes del día 20 de julio del mismo año.
e) Ordenar la comprobación del estado de cuentas y su arqueo, cuando lo estime conveniente o por petición de su Junta Directiva o de la Asamblea.
f) Autorizar con su firma el pago de recibos y facturas que emanen de la Asociación.
g) Autorizar todos los documentos que emanen de la Asociación con su firma.
h) Mantener correspondencia, en nombre de la asociación del Distrito que represente.
i) Firmar las actas y acuerdos de las reuniones de la Asamblea y Junta Directiva junto con el Secretario.
j) Resolver todos los asuntos urgentes e inaplazables dando cuenta de ellos en el siguiente Pleno de la Federació de Fogueres, si procediera por ser competencia de ella o a la Junta de su Comisión y Junta Directiva en los otros casos.
k) El Presidente está facultado, previa audiencia al afectado y con la posterior ratificación de la Asamblea General, para expulsar a un miembro de la misma por:
    - Causa de morosidad manifiesta.
    - Actuación incorrecta en su cargo.
    - Obstaculización de la labor de la Asociación.
    - Cualquier causa que se considere perjudicial para la marcha e imagen de la misma.

Artículo 33º.- Son funciones del Vicepresidente sustituir al Presidente en los casos de ausencia, enfermedad, ocupación perentoria, vacante o por expresa delegación de éste, con las mismas funciones que correspondan a la Presidencia. En caso de que no pudiera actuar el Vicepresidente primero, lo hará el Vicepresidente segundo, si lo hubiera. Si no existiese, el Presidente nombrará para el caso a la persona de la Comisión que los sustituya.

Artículo 34º.- Las funciones del Secretario son:

a) La notificación de las convocatorias y orden del día de las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva de la Asociación, con el visto bueno del Presidente.
b) Dar cuenta en las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea de la documentación que tenga entrada y salida de la Asociación.
c) Extender y firmar con el Presidente las actas de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

d) Notificar las convocatorias y orden del día de las Juntas que celebre la Comisión, con el visto bueno del Presidente.
    - Las convocatorias para reuniones ordinarias o extraordinarias se realizarán con tiempo suficiente y en ningún caso éste será inferior a cinco días.
    - Este punto anula el anterior si se tratase de reunión urgente, que se podrá convocar en un plazo de 48 horas.
    - Las convocatorias podrán ser por escrito a cada comisionado o a través del tablón de anuncios de la Sede Social. Este punto quedará aclarado en la reunión que marque el inicio de cada ejercicio fogueril.
    - Las convocatorias para reuniones urgentes se harán por el sistema más rápido y eficaz: teléfono, e-mail, fax, telegrama, etc...
    - Los ausentes a las Juntas convocadas por la Hoguera acatarán los acuerdos tomados por mayoría.
b) Guardar y archivar la copia de la correspondencia, debidamente ordenada, que curse la Asociación.
c) Redactar los documentos que emanen de la Asociación y de la Presidencia.
d) Firmar los documentos que vayan autorizados por el Presidente, a excepción de los procedan de Tesorería.
e) Custodiar el sello de la Asociación.
f) Remitir a la Federació de Fogueres un ejemplar de cada Llibret, programas, circulares y todo tipo de documentación que sean emitidos por la Asociación.
g) Custodiar la documentación de la Asociación.
h) Redactar y firmar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno y representación
i) Redactar y autorizar las certificaciones que haya que librar.
j) Tener actualizada la relación de asociados.
k) Presentar a la Federació de Fogueres toda la documentación oficial exigida por la Ley de Asociaciones o por el presente Reglamento de las Hogueras de San Juan.

Artículo 35º.- Las funciones del Tesorero son:

a) Cuidar de que se verifiquen puntualmente los cobros y pagos, bajo su responsabilidad personal, que hayan sido debidamente ordenados.
b) Custodiar los fondos de la Asociación.
c) Practicar los arqueos necesarios, depositar los fondos de la Asociación del Distrito en un establecimiento de crédito, previa apertura de una cuenta con las firmas del Presidente, Tesorero e Interventor. Para retirar fondos de dicha/s cuenta/s, será necesaria la firma conjunta de dos de ellos como mínimo para garantía de la Asociación, siendo imprescindible que una de estas firmas sea la del Presidente. En el supuesto de que la Asociación careciera del cargo de Interventor, la siguiente firma autorizada sería la del Vicepresidente.
d) Presentar el estado de cuentas cuando lo solicite la Asociación, que deberá llevar el correspondiente arqueo y el visto bueno del Presidente. Deberá presentar a la Junta Directiva de su Hoguera un estado de cuenta cada dos meses sin perjuicio de lo reseñado en el punto anterior.
e) Asumir las funciones del Interventor si no existiera dicho cargo.

f) Presentar, antes del 15 de julio, y a la Federació de Fogueres, antes del 20 de julio, el estado final de las cuentas, para su aprobación definitiva. Así mismo deberá presentar a la Federació de Fogueres, antes del día 30 de octubre, el presupuesto oficial del ejercicio.
g) Custodia de los documentos justificativos de los pagos que se hayan efectuado.

Artículo 36º.- Las funciones del Delegado de Gestora son:

a) Representar en los Plenos conjuntos a la Asociación de la Hoguera a la que pertenezca, participando con su voto en los acuerdos que se produzcan o delegando mediante documento escrito su voto en su Presidente o persona legitimada por su Asociación al efecto, cuando por razones de operatividad la Federació de Fogueres lo solicitara en la convocatoria del Pleno correspondiente.
b) Asistir puntualmente a las sesiones del Pleno de Asociaciones y dar cuenta de lo acordado y tratado en el mismo. Cuando reciba la citación para un Pleno de Asociaciones convocado por la Federació de Fogueres convocará reunión extraordinaria a través del Secretario con el Orden del Día establecido por la Federació de Fogueres, para tomar los acuerdos oportunos y ser portador ante el Pleno de esos mismos acuerdos.
c) Ser el portavoz de los acuerdos de su Asociación en aquellos asuntos reflejados en el Orden del Día de cada Asamblea.
d) Tener voz y voto en los Plenos de Asociaciones en nombre de su Asociación. En caso de que al Pleno asistiera conjuntamente el Delegado de Gestora y el Presidente, éste último será el portavoz de la misma, a no ser que le ceda al Delegado esta facultad ante el Pleno. Para tal efecto, al inicio de la sesión, se indicará la persona que representa a la Asociación.
e) Cuando el Presidente o el Delegado de Gestora no puedan asistir a las sesiones del Pleno, comunicarán por escrito a la Federació de Fogueres la persona en quien delegan su cometido que de igual forma será anunciada al inicio de la sesión. Dicha comunicación por escrito, será necesaria para cada sustitución.
f) Se nombrará un solo Delegado de Gestora por cada Asociación y su sustitución será comunicada por escrito a la Federació de Fogueres.

Artículo 37º.- Las funciones del Delegado de Hogueras Infantiles son:

a) Tomar cuantos acuerdos económicos sean necesarios, previa consulta con el Presidente de la Hoguera.
b) Entregar cuentas semestralmente al Presidente de la Hoguera Mayor, que a su vez lo hará llegar a la Junta Directiva.
c) Nombrar los cargos que crea convenientes para el perfecto funcionamiento de la Hoguera Infantil, debiendo ser comisionados los que ostenten dichos cargos y sean aprobados por el Presidente.
d) Ser el enlace y mediador entre la Junta Directiva y la Hoguera Infantil en lo relativo a solicitud de información para cualquier trámite o incidencia que se pueda suscitar.
e) Llevar el archivo de Comisionados de la Hoguera Infantil.

f) Fomentar y organizar todo tipo de actividades relacionadas con los niños y dirigidas específicamente a la Hoguera Infantil.

Artículo 38º.- Se podrán plantear MOCIONES DE CENSURA y los Presidentes podrán solicitar CUESTION DE CONFIANZA cuyo proceso se desarrollará en el Reglamento de Régimen Interior.

Artículo 39º.- Existirá una Comisión de la Hoguera cuya composición decidirá el Presidente compuesta por la Junta Directiva y por las Delegaciones o cargos que el Presidente considere necesarios crear para la buena marcha de la Hoguera. Los cargos de la Comisión de Hoguera recaerán sobre los socios, regulándose su formación y funciones en el Reglamento de Régimen Interior de la Asociación.

CAPITULO III – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.

Artículo 40º.- Podrán formar parte de la Asociación todas las personas físicas y jurídicas que, libre y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación con arreglo a los siguientes principios:

a) Las personas físicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho.
b) Los menores no emancipados de más de catorce años de edad deben contar con el consentimiento documentalmente acreditado de las personas que deban suplir su capacidad.
c) Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente.

Deberán presentar una solicitud por escrito al órgano de representación, y éste resolverá en la primera reunión que celebre; si el solicitante se ajusta a las condiciones exigidas en los estatutos, el órgano de representación no le podrá denegar la admisión.

Artículo 41º.- La Junta Directiva con la aprobación de la Asamblea podrá otorgar el título de miembros honoríficos a las personas o entidades que, por su aportación a la Asociación o cualquier otra condición, estimen conveniente concederlo sin que ello conlleve la condición jurídica de socio.

Artículo 42º.- El máximo órgano de representación la Junta Directiva, resolverá con aprobación de la Asamblea General sobre la admisión de nuevos miembros y/o la desestimación de sus solicitudes expresando los motivos y causas de la misma.

Artículo 43º.- La condición de asociado es intransmisible por causa de muerte o a título gratuito.

Artículo 44º.- Los socios podrán solicitar su baja de la Asociación voluntariamente, pero ello no les eximirá de satisfacer las obligaciones que tengan pendientes para con aquella.

Los socios no tendrán derecho a percibir la participación patrimonial inicial, si la hubiere u otras aportaciones económicas que hayan realizado durante su pertenencia a la Hoguera.

Artículo 45º.- Son derechos de todos los socios:

a) Participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobierno y representación a ejercer el derecho a voto así como a asistir a la Asamblea General.
b) Ser informado de la composición de los órganos de gobierno y representación de la Asociación, de su estado de cuentas y de su actividad.
c) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
d) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la Ley o a los Estatutos.
e) Elegir el Presidente de la Asociación.
f) Ser informado del presupuesto de gastos de cada ejercicio foguerer y de la designación de la Comisión de la Hoguera y separación, en su caso, de sus miembros y, en general, de todas las actividades y acuerdos adoptados por los órganos directivos.
g) Solicitar y obtener explicación sobre la administración y gestión de la Asociación.
h) Formar parte de las Subcomisiones que se constituyan de las distintas Delegaciones por la Comisión de la Hoguera.

Artículo 46º.- Son obligaciones de todos los socios:

a) Acatar los presentes Estatutos, el Reglamento de Les Fogueres de Sant Joan y los acuerdos emanados del Pleno de Hogueras, de la Federació de Fogueres y de los órganos directivos de la Asociación.
b) Satisfacer las cuotas, derramas y otras aportaciones aprobadas por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.
c) Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo que desempeñe.
d) Compartir las finalidades de la Asociación y prestar la colaboración necesaria para el buen funcionamiento de la misma.
e) Abonar las cuotas extraordinarias que se aprueben por la Asamblea para cada ejercicio.
f) Todo asociado que no esté al corriente de pago de sus cuotas no podrá ejercer su derecho a voto, por lo que tiene el reconocimiento de asociado con derecho a voto todo aquel que pague la cuota establecida por la Asamblea para cada ejercicio fogueril.
g) La cuota inferior a la establecida tendrá carácter de donativo aportado en mensualidades.

CAPÍTULO IV – DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 47º.- El patrimonio inicial de esta asociación está valorado en 0 euros.

Artículo 48º.- El presupuesto anual de la Asociación será aprobado cada año en la Asamblea General Ordinaria.

Artículo 49º.- Los recursos económicos de la Asociación serán:

a) Cuotas de sus miembros propuestas por la Junta Directiva y aprobadas en Asamblea.
b) De los productos de los bienes y derechos que le correspondan así como subvenciones oficiales o particulares, legados, donaciones y herencias.
c) De las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan obtener.
d) Ingresos que obtenga la Asociación mediante actividades lícitas que acuerde realizar la Junta Directiva aprobadas por la Asamblea, siempre dentro de sus fines estatutarios.

Artículo 50º.- Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla económicamente mediante cuotas mensuales, extraordinarias o derramas de la manera y en la proporción que proponga la Junta Directiva y apruebe la Asamblea. La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso y cuotas periódicas.

Artículo 51º.- El ejercicio económico se iniciará el uno de agosto y finalizará el treinta y uno de julio del año siguiente.

Artículo 52º.- En las cuentas corrientes o cartillas de ahorro abiertas en establecimientos bancarios debe figurar la firma del Presidente y Tesorero.

Para disponer de fondos o abonar obligaciones adquiridas serán suficientes dos firmas, de las cuales una será necesariamente la del Presidente de la Junta Directiva o bien la del Tesorero.

Artículo 53º.- En los libros de contabilidad figurarán todos los ingresos y gastos de la Asociación, precisándose la procedencia de aquellos y la inversión de estos.

Artículo 54º.- Finalizado el ejercicio foguerer, y una vez que se haya celebrado el Pleno de liquidación de cuentas, se convocará Asamblea General para aprobar el balance económico del ejercicio foguerer.

Artículo 55.- Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídica con interés lucrativo.

CAPÍTULO V – DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 56º.- La Asociación se disolverá por la voluntad de los asociados expresada en Asamblea General convocada al efecto, así como por las causas determinadas en el Artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial firme (por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente o por haber realizado el fin por el cual se constituyeron...).

Artículo 57º.- La disolución de la Asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica.

Artículo 58º.- Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se convierten en liquidadores, siempre que el juez no designe otros socios.

Corresponde a los liquidadores:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación.
c) Cobrar los créditos de la Asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

Artículo 59º.- En caso de disolución de la Asociación, actuará como Comisión Liquidadora la última Comisión de Hoguera o los asociados que se elijan por la Asamblea General.

Esta Comisión tomará las medidas oportunas para el destino que se les da a los bienes y derechos de la Asociación, así como la finalidad, extinción y liquidación de cualquier operación pendiente.

Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación salvo que tengan que cumplir las obligaciones que ellos mismos hayan contraído voluntariamente.

El remanente neto que resulte de la liquidación se entregará directamente a la Asociación de la Comissió Gestora de las Hogueras de San Juan u órgano que lo sustituya, máxima entidad en las fiestas de Hogueras de San Juan en Alicante.

Las funciones de liquidación y ejecución de los acuerdos a que hacen referencia los párrafos anteriores serán competencia de la Junta Directiva, si la Asamblea General no ha conferido esta misión a una comisión liquidadora especialmente designada.

En caso de insolvencia de la Asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el Juez competente.

Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos culposos o negligentes.

CAPÍTULO VI.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 60º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con el tráfico jurídico privado de las asociaciones y de su funcionamiento interno serán competencia de la Jurisdicción Civil.

Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier asociado o persona que acredite un interés legítimo. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de las asociaciones que estimen contrarios a los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante lo anterior, también podrán resolverse los conflictos de forma extrajudicial mediante arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley 36/1.988 de 5 de diciembre de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

DISPOSICIÓN FINAL

Para lo no establecido en los presentes Estatutos, la Asociación FOGUERA VIA PARC - VISTAHERMOSA aplicará lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y disposiciones complementarias.

CERTIFICACIÓN: para hacer constar que los presentes estatutos han sido aprobados por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria con fecha 14 de noviembre de 2010.

En Alicante a 14 de noviembre de 2.010

EL/LA SECRETARIO/A

VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A